

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1411/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายธรรมยุทธ หรือธรรมยุทธ์ เขียรชัย

บัณฑิต

จำเลย

นายธรรมยุทธ หรือธรรมยุทธ์ เขียรชัย

บัณฑิต จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 297 จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6
เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 2 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก
1 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
22 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
60,000 บาท (อันดับ 6 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ยกคำร้อง

(อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ